



Лекция 2

Административно-территориальное деление России

- Формы государственного устройства
- Российский федерализм
- Административно-территориальное устройство
- Виды территориального деления

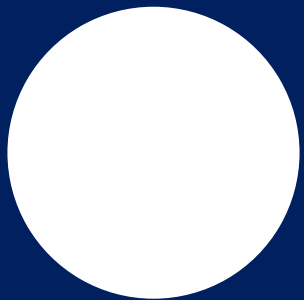


– это способ **административной и территориальной организации** (строения, устройства) государства или государств, образующих союз (федерацию).

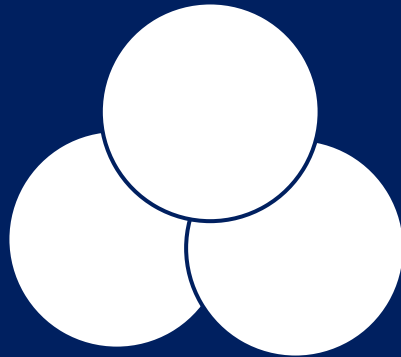
– это административно территориальная и национально-государственная организация государственной власти, **раскрывающая взаимоотношения между отдельными частями государства**, в частности между центральными и местными органами управления.



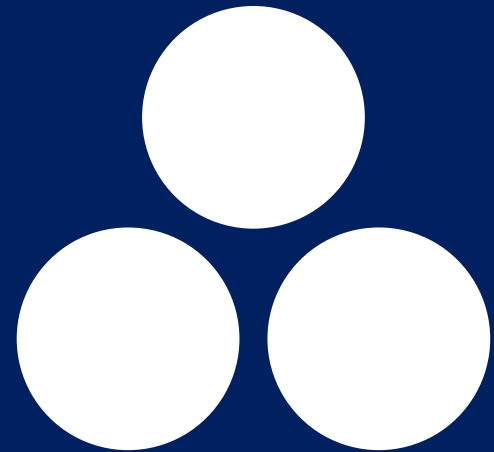
Унитарное



Федерация



Конфедерации





Унитарное

Общие принципы

Государственная власть едина, единая система законодательства, исполнительной и судебной власти

Территориальное деление

Административно-территориальные единицы образуются, изменяются, реформируются сверху

Издание правовых актов

Сфера действия определяется законом или судами (сверху)

Атрибуты территорий

Нет; иногда собственная символика



Унитарное



Франция



Аргентина



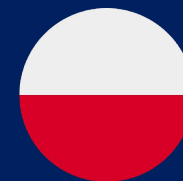
Швеция



Дания



Япония

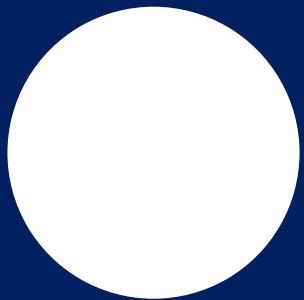


Польша

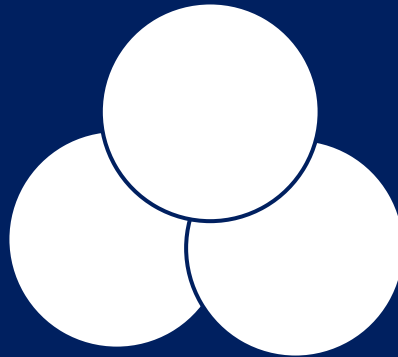
Формы государственного устройства



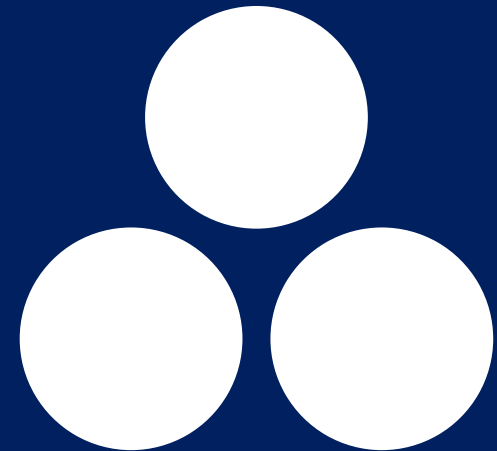
Унитарное



Федерация



Конфедерации





Федерация

Общие принципы

Государственная власть двойственна (федеральная и субъектов), двойная система законодательства, исполнительной и (иногда) судебной власти

Территориальное деление

Субъекты федерации: образуются, изменяются, реформируются самостоятельно

Издание правовых актов

По любым вопросам, не отнесенным к федеральному ведению (презумпция компетенции субъектов)

Атрибуты территорий

Конституции (Уставы), часто официальный язык, свое гражданство, государственная символика



Федерация



Россия



США



Германия



Мексика



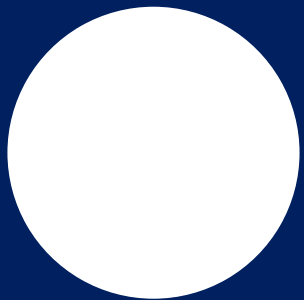
Бразилия



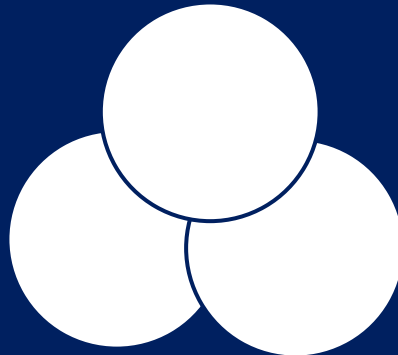
Индия



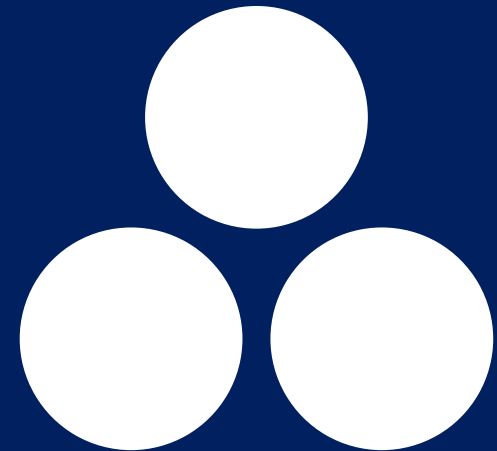
Унитарное



Федерация



Конфедерации





Конфедерация

Общие принципы

Союз независимых государств, сохраняющих суверенитет, слабо координируемая власть, решения конфедерации имеют рекомендательный характер

Территориальное деление

Каждое государство-член сохраняет полную независимость и суверенитет, границы могут изменяться только с согласия всех членов конфедерации

Издание правовых актов

Правовые акты принимаются на уровне государств-членов, решения конфедерации исполняются только при

Атрибуты территорий

Полный набор государственных атрибутов (Конституция, символика, гражданство и т.д.) сохраняется у каждого



Конфедерация



Европейский
союз (ЕС)



Содружество
Независимых
Государств (СНГ)



Евразийский
экономический
союз (ЕАЭС)



Федерация – это форма государственного устройства, при которой части федеративного государств являются **государственными образованиями**, обладающими юридически определённой **самостоятельностью**.

Для федерации характерно наличие территориальных образований — **субъектов федерации**, которые не обладают государственным суверенитетом, но имеют **достаточно широкие полномочия** в проведении внутренней политики.



Субъект РФ — название территориальной единицы верхнего уровня в РФ. Согласно Конституции РФ Россия состоит из равноправных субъектов Российской Федерации.



часть 1 статьи 65 Конституции РФ содержит исчерпывающий перечень и официальное наименование всех субъектов РФ (всего **89 субъектов**).

Субъекты Российской Федерации – 89 ед.



Области	48
Республики	24
Автономная область	1
Автономные округа	4
Края	9
Города федерального значения	3





Территориальный

на основе географического расположения и историко-географических факторов

- Краснодарский край
- Приморский край
- Ростовская область
- Красноярский край
- Вологодская область

Национальный

на основе этнической и культурной идентичности населения

- Республика Татарстан
- Республика Башкортостан
- Республика Саха (Якутия)
- Чеченская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика

Смешанный (национально-территориальный)

на основе сочетания географических и этнических факторов.

- Республика Дагестан
- Кабардино-Балкарская Республика
 - Республика Коми
 - Республика Алтай
 - Республика Бурятия

Особенности российского федерализма



6 типов
субъектов РФ

Самый
большое
количество
субъектов

Разный тип
образования
субъектов

8
федеральных
округов

Федеративные
договоры

Существенные
региональные
диспропорции

Характеристика субъектов РФ



не обладают суверенитетом

не имеют права на отделение

перед лицом федеральной власти субъекты Федерации равны

каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, имеет свою исполнительную, законодательную и судебную ветви власти

субъекты федерации имеют по два представителя в верхней палате российского парламента — Совете Федерации

субъекты имеют полномочия решать вопросы, отнесённые Конституцией к ведению субъектов

закон субъекта РФ не может противоречить федеральному законодательству

граждане любого субъекта РФ имеют равные основные права и обязанности на территории РФ

Образование нового субъекта



население какого-либо иностранного государства или территории **изъявит желание быть принятым** в Российскую Федерацию

новый субъект федерации образуется на территории, **входящей в состав какого-либо** одного или нескольких из названных в Конституции **субъектов федерации**

Порядок образования нового субъекта установлен Федеральный конституционный закон «***О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации***» от 17.12.2001 N 6-ФКЗ.



– это юридически закрепленное за органом государственного управления **право и обязанность** на принятие правовых актов и осуществление иных мер воздействия для решения конкретных задач государственного управления.

Правовая база разграничения предметов:

- Конституция РФ (ч.2 ст. 11, ст. 71, 72,73),
- Федеративные и иные договоры (между субъектами Федерации и Федерацией).
- Федеральный закон от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- иные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.

Принципы разграничения предметов ведения



конституционность / верховенство Конституции РФ и федеральных законов

равноправие субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий / недопустимость ущемления прав и интересов субъектов РФ

согласование интересов РФ и интересов субъектов РФ;

добровольность заключения договоров, соглашений

обеспеченность ресурсами

гласность заключения договоров, соглашений



ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "**Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации**"

Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют:

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации;

высший **исполнительный** орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта РФ *может быть* установлена должность **высшего должностного лица** субъекта Российской Федерации.

Муниципальные образования России



Административно-территориальное устройство



Страна

Российская Федерация

Субъекты РФ

Города федерального значения (3)

Области, края, республики (86)

Муниципальные
образования

I и II
уровней

Внутригородская территория города
федерального значения (267)

Городские
округа (582)

Муниципальные районы / округа
(1 346 / 399)

Внутригородской район
городского округа с
внутригородским делением (19)

Городские
поселения
(≈1,4 тыс.)

Межселенная
территория
(-)

Сельские
поселения
(≈ 17 тыс.)

Населённые
пункты

Городские населённые пункты:

город, посёлок (городского типа, рабочий, курортный, дачный, при станции), населённый пункт, ж/д станция (будка, казарма, разъезд), станция, разъезд (≈ 23 тыс.)

Сельские населённые пункты:

село, местечко, деревня, слобода, станица, хутор (≈134 тыс.)

Муниципальные органы управления



Уровень	Тип муниципального образования	Представительный орган власти	Глава муниципального образования	Исполнительно-распорядительный орган власти
Первый уровень	Городские округа, муниципальные районы и округа	Городская дума или Совет депутатов	Мэр или глава администрации	Администрация города или района
Второй уровень	Городские и сельские поселения	Совет, собрание депутатов поселения	Глава администрации поселения	Администрация поселения

Иные виды территориального деления



Федеральные округа

Макрорегионы

Экономические районы

Военные округа

Иные виды территориального деления



Федеральные округа

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ



Иные виды территориального деления



Федеральные округа

Макрорегионы

Экономические районы

Военные округа

Иные виды территориального деления



Макрорегионы

Центральный
Центрально-Чернозёмный
Северо-Западный
Северный
Южный
Северо-Кавказский
Волго-Камский
Волго-Уральский
Уральско-Сибирский
Южно-Сибирский
Ангари-Енисейский
Дальневосточный



Иные виды территориального деления



Федеральные округа

Макрорегионы

Экономические районы

Военные округа

Иные виды территориального деления



Экономические районы

Центральный
Центрально-Чернозёмный
Северо-Кавказский
Северный
Северо-Западный
Дальневосточный
Восточно-Сибирский
Уральский
Западно-Сибирский
Поволжский
Волго-Вятский
Калининградский



Иные виды территориального деления



Федеральные округа

Макрорегионы

Экономические районы

Военные округа

Иные виды территориального деления



Военные округа

Московский
Ленинградский
Южный
Центральный
Восточный

